



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pdt.G/2025/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Bambang Jati Asmoro, Se, berkedudukan di Perum Jambu Sari Indah Jl. Jeruk No.16 Krajan RT. 007/016 Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rudy Wijanarko.,S.H.**, dan **Hafid Yanuar SN., S.H.**, beralamat di Kutu Asem RT 01 RW 16 No. 1 Sinduadi, Mlati, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1347/HK/SK.PDT/XII/2025/PN.Smn tanggal 11 Desember 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sri Subariyah Handayani**, bertempat tinggal di Carikan, RT.005/RW.001, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Tamanmartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Safrun Kafara, S.H., M.H., Made Alim Talaohu, S.H., MATHEUS NURLATU, S.H., M.H.**, dan **Arjun Duila, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Desember 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 18 Desember 2025 dibawah Nomor Register 1384/HK/SK.PDT/XII/2025/PN Smn, sebagai **Tergugat**;

**Handoko**, bertempat tinggal di Sempu, RT.001/RW.024, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Halaman 1 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Desi Liyani**, bertempat tinggal di Sosrowijayan Wetan Gt. 1/107, RT 007/RW 002 Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Nova Cahyana** berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 18/BHK/II/2026/PN.Smn, tanggal 27 Januari 2026, sebagai **Turut Tergugat II**;

**Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)**, bertempat kedudukan di Jl. Dr. Radjimin, Paten, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hasti Susanti, A.Ptnh., Irwahjudi Desembiharso, A.Ptnh., dan Sepvioni Desri Hapsari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 16 Desember 2025 di bawah Nomor Register 1370/HK/SK.PDT/XII/2025/PN Smn, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 1 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 Desember 2025 dalam Register Nomor 310/Pdt.G/2025/PN Smn, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai seorang yang menjalankan bisnis/usaha jual beli tanah pada tanggal 14 September 2022 melakukan perikatan jual beli dibawah tangan antara Penggugat (Pembeli) dengan Tergugat (Penjual) atas sebagian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor : 04397/Tamanmartani, seluas 200 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 665 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur tanggal 03/12/2007, Nomor : 02481/2007 atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan;
- Barat : Nurwahid dan Umar Sidiq;

Halaman 2 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Parit;
- Timur : Sarbiyah dan Mardiyah;
- Bahwa perikatan jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengenai harga tanah yaitu seharga Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan keluasan 200 m<sup>2</sup> dari luas tanah 665 m<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 04397/Tamanmartani, berdasarkan Surat Ukur tanggal 03/12/2007, Nomor : 02481/2007 atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat), dalam hal ini Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2022 telah melakukan pembayaran sebagai uang tanda jadi (pembayaran tahap pertama) sejumlah uang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan pelunasan pembayaran sejumlah uang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) akan dibayar pada saat proses pengeringan dan pemecahan sertifikat tersebut telah selesai dan telah diterbitkan hasil pecah oleh Turut Tergugat III dan persyaratan jual belinya telah terpenuhi semua yang dilanjutkan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 04397/Tamanmartani seluas 665 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur tanggal 03/12/2007, Nomor : 02481/2007 atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) akan dilakukan proses pengeringan dan pemecahan sertifikat yang dibiayai oleh Penggugat dan diurus oleh Penggugat melalui Nyonya Rosita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai kedudukan tanah serta batas-batasnya yang menjadi hak Penggugat dan berdasarkan pasal 7 Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 Penggugat mempunyai hak untuk menentukan dan menunjuk siapa yang akan bertindak sebagai pembeli baru, kemudian Penggugat menjual sebagian tanah seluas 100 m<sup>2</sup> dari keseluruhan keluasan 200 m<sup>2</sup> kepada Turut Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Sri Subariyah Handayani;
  - Barat : Nurwahid;
  - Selatan : Sri Subariyah Handayani;
  - Timur : Jalan;

Halaman 3 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karena proses pengeringan dan pemecahan sertifikat belum selesai maka Tergugatlah yang bertindak sebagai penjual (atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat) dalam perikatan jual beli dengan Turut Tergugat I agar mempermudah proses baliknama setelah proses jual belinya selesai sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022, sehingga dalam perikatan tersebut telah disepakati dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada saat penandatanganan perikatan jual beli yang diterima oleh Penggugat kemudian pelunasan sejumlah Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) akan dibayar pada saat proses pengeringan dan pemecahan sertifikat tersebut telah selesai dan telah diterbitkan hasil pecah oleh Turut Tergugat III dan persyaratan jual belinya telah terpenuhi semuanya yang dilanjutkan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Bahwa Turut Tergugat I berdasarkan klausul pada pasal 7 Perikatan Jual Beli mempunyai hak untuk menjual kepada pembeli baru, kemudian oleh Turut Tergugat I tanah tersebut dijual kepada Turut Tergugat II dengan kesepakatan harga Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dibayar pada saat penandatanganan perikatan jual beli yang diterima oleh Turut Tergugat I sedangkan pelunasan Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) akan dibayar pada saat proses pengeringan dan pemecahan sertifikat tersebut telah selesai dan telah diterbitkan hasil pecah oleh Turut Tergugat III dan persyaratan jual belinya telah terpenuhi semuanya yang dilanjutkan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Bahwa proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04397/Tamanmartani, berdasarkan Surat Ukur tanggal 03/12/2007, Nomor : 02481/2007 seluas 665 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) yang telah dijual sebagian kepada Penggugat seluas 200 m<sup>2</sup> berdasarkan Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 pada tanggal 1 Desember 2023 telah selesai dan terbit menjadi 2 (dua) sertifikat pemecahan yaitu :

1) SHM Nomor : 10161/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sri Subariyah Handayani;

Halaman 4 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Nurwahid;
- Selatan : Sri Subariyah Handayani;
- Timur : Jalan;

2) SHM Nomor : 10162/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sri Subariyah Handayani;
- Barat : Nurwahid;
- Selatan : Parit;
- Timur : Jalan;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 pelunasan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) akan dibayar pada saat proses pengeringan dan pemecahan sertifikat tersebut telah selesai dan telah diterbitkan sertifikat hasil pecah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Turut Tergugat III) dan persyaratan jual belinya telah terpenuhi semuanya yang dilanjutkan penandatanganan Akta Jual beli dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, namun setelah proses dan pemecahan sertifikat selesai Tergugat tidak menyerahkan sertifikat hasil pecah kepada Notaris-PPAT yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat justru menuntut Penggugat untuk melakukan pelunasan pembayaran padahal Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa atas tuntutan Tergugat tersebut Penggugat belum dapat memenuhi pelunasan pembayaran sebagaimana waktu yang telah ditentukan sebagaimana pasal 4 Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 , sehingga Penggugat meminta penundaan pembayaran karena mengalami masalah ekonomi yang tidak dalam kondisi yang cukup baik untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktunya, maka pada tanggal 29 Desember 2023 dibuat surat perjanjian mengenai kesanggupan Penggugat untuk melunasi pembayaran jual beli dengan jangka waktu hingga 5 Januari 2024, namun Penggugat masih belum bisa memenuhinya, kemudian atas desakan/tekanan dari pihak Tergugat dibuat perjanjian lagi tertanggal 25 Maret 2024 untuk melunasi pembayaran dengan jangka waktu hingga tanggal 1 April 2025;

Halaman 5 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena dalam membuat perjanjian tertanggal 25 Maret 2024 Penggugat mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak Tergugat untuk membuat surat pernyataan tersebut maka pada tanggal 31 Maret 2024 Penggugat membuat surat pernyataan pembatalan perjanjian tertanggal 25 Maret 2024, sehingga surat perjanjian tertanggal 25 Maret 2024 tidak berlaku dan tidak mengikat pihak Penggugat;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pasal 4 Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 maka pada tanggal 9 September 2024 Penggugat melalui Notaris-PPAT Muhammad Hariyanto, S.H. meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hasil pecah yaitu sertifikat SHM Nomor : 10161/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dan SHM Nomor : 10162/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) agar dapat dilakukan pelunasan pembayaran dan penandatanganan Akta Jual beli namun Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi persyaratan jual beli yaitu menyerahkan sertifikat hasil pecah yaitu sertifikat SHM Nomor : 10161/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dan SHM Nomor : 10162/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) yang berdampak tidak dapat dilanjutkan proses jual beli yaitu pelunasan pembayaran oleh Penggugat dan penandatanganan Akta Jual Beli, pemindahan hak/baliknama ataupun prosedur yang dimaksud, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji/ cidera janji) yang sangat merugikan Penggugat;
- Bahwa prestasi dalam suatu perikatan berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi “ Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”, maka perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pasal 1338 jo. 1320 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda) yang menimbulkan prestasi bagi Tergugat sebagai Penjual untuk berbuat sesuatu yaitu menyerahkan sertifikat pecah tersebut sebagai pemenuhan persyaratan jual beli agar dapat dilakukan proses jual beli yang telah disepakati dengan menerima pelunasan pembayaran dari Penggugat sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan melakukan penandatanganan Akta Jual Beli agar Penggugat dapat melakukan pemindahan hak/baliknama ataupun prosedur yang dimaksud dihadapan Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 6 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 8 Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022;

- Bahwa apabila proses jual beli tidak dilanjutkan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, karena Penggugat telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi yang nilainya separoh dari harga keseluruhan yaitu Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), selain itu Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk proses pengeringan dan pecah sertifikat, sehingga patut Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hasil pecah agar dapat dilanjutkan proses jual beli yaitu pelunasan pembayaran dan penandatanganan Akta Jual beli dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa karena Tergugat tidak mau melaksanakan proses jual beli sehingga tidak dapat dilakukan pelunasan pembayaran oleh Pengugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat menerima pelunasan pembayaran dari Penggugat atau apabila Tergugat tidak mau menerimanya pelunasan pembayaran Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa a quo untuk menitipkan pelunasan pembayaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan penandatanganan Akta Jual Beli Tergugat harus memenuhi persyaratan jual beli antara lain menyerahkan Sertifikat SHM Nomor : 10161/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dan SHM Nomor : 10162/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat), serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk itu kepada Pejabat yang berwenang untuk itu atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 dan pasal 12 Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat menyerahkan Sertifikat SHM Nomor : 10161/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dan SHM Nomor : 10162/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat), serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk itu;
- Bahwa Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik akan melakukan pelunasan pembayaran dan memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam Perikatan Jual Beli tersebut sementara Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan proses jual beli dengan menolak pelunasan

Halaman 7 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran dari Penggugat sejumlah uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan tidak memenuhi persyaratan jual beli yang berdampak tidak dapat dilanjutkannya penandatanganan Akta Jual Beli, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat segera mendandatangani Akta Jual Beli yang dimaksud atau apabila Tergugat tidak mau menandatangani Akta Jual Beli mohon Majelis Hakim menetapkan juga agar Penggugat dapat menandatangani Akta Jual Beli dalam kapasitas sebagai Penjual dan Pembeli;

- Bahwa Penggugat telah melakukan teguran (somasi) kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis untuk mengingatkan kewajiban Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikannya atau memenuhi kewajibannya;

- Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan sertifikat SHM Nomor : 10161/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dan SHM Nomor : 10162/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) kepada pihak lain secara tidak sah, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag);

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

- Bahwa terhadap perbuatan cidera janji/wanprestasi Tergugat atas kewajibannya yaitu tidak melaksanakan proses jual beli dengan menolak pelunasan pembayaran dari Penggugat dan tidak memenuhi persyaratan jual beli yang berdampak tidak dapat dilanjutkannya penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat yang berwenang setelah proses pengeringan selesai dan terbit sertifikat pecah dari Turut Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berusaha melakukan upaya kekeluargaan dan musyawarah bahkan telah mensomasi Tergugat namun tidak ada tanggapan atau tidak berhasil, sehingga satu-satunya jalan adalah dengan mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Sleman;

- Bahwa dikarenakan Gugatan ini kami sampaikan berdasarkan alasan yang kuat, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Halaman 8 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk berkenan memeriksa, memutus perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat atas sebagian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor : 04397/Tamanmartani, seluas 200 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 665 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur tanggal 03/12/2007, Nomor : 02481/2007 atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan;
  - Barat : Nurwahid dan Umar Sidiq;
  - Selatan : Parit;
  - Timur : Sarbiyah dan Mardiyah;adalah sah secara menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat atas sebagian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor : 04397/Tamanmartani, seluas 200 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 665 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur tanggal 03/12/2007, Nomor : 02481/2007 atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat);
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hasil pemecahan yaitu :

Halaman 9 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SHM Nomor : 10161/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sri Subariyah Handayani;
- Barat : Nurwahid;
- Selatan : Sri Subariyah Handayani;
- Timur : Jalan;

2) SHM Nomor : 10162/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sri Subariyah Handayani;
- Barat : Nurwahid;
- Selatan : Parit;
- Timur : Jalan;

6. Menghukum Tergugat untuk menerima pelunasan pembayaran Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila Tergugat tidak mau menerima pelunasan pembayaran maka pelunasan pembayaran akan dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman;

7. Menghukum Tergugat untuk segera menandatangani Akta Jual Beli Tanah dengan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

8. Menetapkan Penggugat untuk menandatangani sendiri Akta Jual Beli selaku Penjual dan Pembeli, apabila Tergugat tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas :

1) SHM Nomor : 10161/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat);

Halaman 10 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SHM Nomor : 10162/Tamanmartani seluas 100 m<sup>2</sup> atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat I hadir sendiri, Turut Tergugat II hadir Kuasanya. Sedangkan, Turut Tergugat III hadir pula Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Arie Hazairin, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonvensi dengan dalil alasan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

1. *Legal Standing Penggugat atau eksepsi eror in persona karena diskualifikasi atau gemis aanhoedaningheid;*

- a. Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adaah orang yang tidak berhak. Berdasarkan posita Penggugat pada point 4 dan point 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 100 m<sup>2</sup> yang tadinya dibeli oleh Penggugat tersebut atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat meminta Tergugat untuk menjual kepada Turut Tergugat I dan dari jual beli tersebut Penggugat mendalilkan telah menerima Rp 50.000.000,-, kemudian berdasarkan posita point 5 Penggugat mendalilkan pada pokoknya berdasarkan Pasal 7 Perikatan Jual Beli Turut Tergugat I mempunyai hak menjual kepada Turut Tergugat II dimana Turut Tergugat I telah menerima pembayaran sebesar Rp 162.000.000,- dan sisanya adalah Rp 18.000.000,-. Bahwa hal terpenting dalam kedua transaksi ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya pembayaran-pembayaran tersebut tidak diterima oleh Tergugat;

Dengan demikian maka telah jelas dan terang kalau Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah seluas 100 m<sup>2</sup> tersebut, sehingga dengan sendirinya tidak punya legal standing atau memiliki *persona standi in judicio* berkedudukan sebagai Penggugat dalam mengajukan perkara a quo untuk menggugat pengesakan jual beli dengan Tergugat;

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Tergugat uraikan pada huruf a diatas maka tanah yang dibeli oleh Penggugat tersisa tinggal 100 m<sup>2</sup>. Bahwa ternyata Penggugat tidak jujur dan menyembunyikan fakta kalau tanah seluas 102 m<sup>2</sup> diluar 100 m<sup>2</sup> pada posita point 4 dan 5 pada Gugatan, telah dijual pada waktu yang sama juga oleh Penggugat berdasarkan Perikatan Jual Beli tanggal 14 September 2022 menggunakan Surat Kuasa Menjual kepada orang yang bernama Ny. KASIYATI YULIANI, lahir pada tanggal 23 Juli 1961, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jurutengah, RT/RW: 003/002, Kabuaran, Prembun, Kebumen, Jawa Tengah dan oleh pembeli Ny. KASIYATI YULIANI telah membayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada dan diterima oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena itu kedudukan Penggugat dalam perkara a quo adalah bukan orang yang berhak atau tidak punya hak penuh, karena dalam Gugatannya meminta pengesahan jual (petitum point 2), menyerahkan sertifikat kepada Penggugat (petitum point 5), menandatangani AJB dan baliknama kepada Penggugat (petitum poin 7 dan 8) sementara tanah 200 m<sup>2</sup> yang dibeli atau dalil lainnya sebagaimana Gugatan pada posita point 5 angka

Halaman 12 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) SHM Nomor 10161/Tirtomartani seluas 100 m<sup>2</sup> dan angka (2) SHM Nomor 10162 seluas 100 m<sup>2</sup> adalah bukan milik Penggugat lagi;

Berdasarkan dasar-dasar alasan tersebut diatas maka Penggugat tidak memiliki kapasitas atau *legal standing* atau bukan orang yang berhak penuh bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo. Maka Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Eksepsi Error In Persona karena keliru manarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada point 4 dan point 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas 100 m<sup>2</sup> yang tadinya dibeli oleh Penggugat belum selesai dan atas persetujuan serta sepengetahuan Penggugat meminta Tergugat untuk menjual kepada Turut Tergugat I dan dari jual beli tersebut Penggugat mendalilkan telah menerima Rp 50.000.000,-, kemudian berdasarkan posita point 5 Penggugat mendalilkan pada pokoknya berdasarkan Pasal 7 Perikatan Jual Beli Turut Tergugat I mempunyai hak menjual kepada Turut Tergugat II dimana Turut Tergugat I telah menerima pembayaran sebesar Rp 162.000.000,- dan sisanya adalah Rp 18.000.000,-, maka seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dijadikan sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo sebab berhubungan langsung dengan Tergugat dalam objek perkara a quo karena memperjuangkan haknya berdasarkan Perikatan Jual Beli dengan Tergugat;

Bahwa memposisikan pembeli atas tanah obyek jual beli sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjadi tidak bebas membela dan memperjuangkan haknya apalagi dalam petitum point 11 (sebelas) Penggugat meminta menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II... untuk tunduk dan patuh dengan putusan ini adalah keliru dan tidak tepat. Bahwa Penggugat tidak bisa bertindak untuk dan atas nama sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memperjuangkan kepentingan hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dengan demikian maka sangat tepat dan beralasan secara hukum apabila eksepsi Tergugat tentang Error In Persona karena keliru manarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini diterima dan menyatakan Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Halaman 13 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Notaris-PPAT Muhammad Haryanto, S.H juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan posita poin 7 dan poin 10 berkaitan dengan keterlibatan Notaris-PPAT yang ditunjuk Penggugat dan Tergugat maka sudah sepatutnya Notaris-PPAT Muhammad Haryanto, S.H juga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, sebab Notaris-PPAT Muhammad Haryanto, S.H terlibat sebagai pejabat yang ditunjuk oleh Penggugat dan mengetahui proses jual-beli antara pihak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II sampai pada pertemuan antar para pihak di kantor Notaris-PPAT Muhammad Haryanto, S.H pada tanggal 25 Maret 2024 dan sebagai pihak yang mengizinkan atau mengetahui Nyonya Rosita memberikan, mengembalikan sertifikat a quo kepada Tergugat serta juga sebagai pejabat yang membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 6 tanggal 14 September 2022. Bahwa agar perkara a quo menjadi terang (tidak gelap) maka Notaris-PPAT Muhammad Haryanto, S.H dilibatkan guna menerangkan kenapa semua Perjanjian Jual Beli yang berjenjang yang ditandatangani di kantornya serta Akta Kuasa Menjual dibuat dalam satu waktu yaitu pada tanggal, bulan dan tahun (14 September 2022) yang sama;

- b. Ny. KASIYATI YULIANI juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa selain jual beli sebagaimana Penggugat dalilkan pada posita point 4 dan point 5, ternyata pada tanggal 14 September 2022 atau pada waktu yang sama juga terjadi transaksi jual beli antara Penggugat (sebagai penjual) dengan seseorang yang bernama KASIYATI YULIANI (sebagai pembeli) berdasarkan Perikatan Jual Beli tanggal 14 September 2022. Ibu Ny. KASIYATI YULIANI, lahir pada tanggal 23 Juli 1961, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jurutengah, RT/RW: 003/002, Kabuaran, Prembun, Kebumen, Jawa Tengah dan oleh pembeli ibu KASIYATI YULIANI telah membayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada dan telah diterima oleh Penggugat. Bahwa agar perkara a quo menjadi terang maka ibu KASIYATI YULIANI juga sebagai pihak dalam perkara a quo karena ibu KASIYATI YULIANI tidak dimasukkan sebagai pihak maka perkara a quo menjadi gelap;

- c. Nyonya ROSITA juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan posita poin 3 dan poin 13 berkaitan dengan keterlibatan Nyonya Rosita, maka sudah sepatutnya Nyonya Rosita juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Sebab Nyonya Rosita adalah subjek yang menahan atau memegang sertifikat a quo atas dasar pemberian dan mandat dari Penggugat untuk mengurus proses pengeringan dan pemecahan

Halaman 14 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat sampai pada Penggugat melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pelunasan pada 01 April 2024 yang berakhir penyerahan sertipikat dari Nyonya Rosita kepada Tergugat dengan biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk dibayarkan kepada Nyonya Rosita, padahal sesuai dengan posita poin 3 yang menanggung biaya adalah Penggugat;

Bahwa dengan tidak dimasukan pihak-pihak sebagaimana eksepsi point 3 huruf a, b dan c diatas maka Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kekurangan subjek hukum atau *plurium litis consortium* maka sudah sepatutnya mejelis hakim pemeriksa perkara a qou untuk menolak Gugatan penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### 4. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);

a. Bahwa berdasarkan Perikatan Jual Beli tanggal 14 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat obyek jual beli hanya tertulis Sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04397/Tamanmartani seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup> dari luas seluruhnya 665 m<sup>2</sup>, sebagaimana halaman 1 (satu) Perjanjian Jual Beli, kami cuplik: “..Pihak Pertama telah menjual kepada Pihak Kedua yang dengan ini mengaku telah membeli dari Pihak Pertama, atas...;”

- Sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04397/Tamanmartani seluas  $\pm 200$  m<sup>2</sup> dari luas seluruhnya 665 m<sup>2</sup>, sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur tanggal 03/12/2007, Nomor : 02481/2007, sertifikat tertanggal 25 Juni 2008 tercatat atasnama SRI SUARIYAH HANDAYANI, terletak di dusun Carikan, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”;

Dalam perjanjian jual beli tersebut tidak menunjuk tanah bagian mana, tanpa menunjuk tanah 200 m<sup>2</sup> yang dibeli tersebut batas-batasnya mana saja, dan tanpa menjelaskan bahwa tanah yang dibeli tersebut dipecah menjadi 2 Sertifikat serta tidak dijelaskan dasar kesepakatan dalam Gugatan. Namun tiba-tiba posita poin 6 (enam) Penggugat mendaliikan bahwa tanah yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 10161/Tamanmartani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10162/Tamanmartani adalah dalil yang tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 15 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar tersebut diatas maka jelaslah Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) oleh karena itu, sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak Gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali secara terang terangan diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tertulis;
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;
3. Bahwa benar posita point 1 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perikatan jual beli dibawah tangan pada tanggal 14 September 2022 atas Sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04397/Tamanmartani seluas 200 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 665 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 03/12/2007 Nomor : 02481/2007 atasnama Sri Subariyah Handayani, terletak di Kalurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi DI. Yogyakarta dan BUKAN jual beli terhadap dua bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 10161/Tamanmartani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10162/Tamanmartani;
4. Bahwa tidak benar atau tidak sesuai fakta posita point 2 Gugatan Penggugat, yang kami cuplik:

*"Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2022 telah melakukan pembayaran sebagai uang tanda jadi (pembayaran tahap pertama) sejumlah uang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan pelunasan pembayaran sejumlah uang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) akan dibayar pada saat proses pengeringan dan pemecahan sertifikat tersebut telah selesai".* Bahwa fakta yang sebenarnya adalah :

- a. Bahwa pembayaran uang tanda jadi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2022 adalah tidak pernah ada atau tidak pernah diterima secara langsung baik secara tunai ataupun transfer kepada Tergugat;

Hal itu adalah rekayasa dari Penggugat kepada Tergugat, awalnya menyatakan akan membayar sebelum tanda tangan Perjanjian Jual Beli

Halaman 16 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah sampai di Kantor Notaris lin Indriyawati, S.H., M.Kn Penggugat tidak membawah uang sehingga tidak terjadi pembayaran, namun bujuk rayu, meyakinkan Tergugat pasti membayar uang tanda jadi tersebut, Bahwa sebelum tandatangan atau sebelum masuk kantor Penggugat menyampaikan kepada Tergugat jika nanti ditanyakan perihal uang tanda jadi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) maka Tergugat harus menjawab sudah diterima. Jika Tergugat tidak mengaku telah menerima uang tanda jadi tersebut maka proses jual beli yang dimulai dengan perikatan jual beli dihadapan Notaris-PPAT lin Indriyawati, S.H., M.Kn tidak akan pernah terjadi akhirnya Tergugat menurutinya. Hal yang dilakukan Penggugat sejak awal sudah tidak memiliki itikad baik, tidak jujur, dan merugikan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan Pasal 13 perikatan jual beli tersebut;

b. Bahwa terhadap kwitansi yang saat ini dipegang oleh Penggugat adalah hasil rekayasa dan memanfaatkan keadaan Tergugat awam dan yang sudah tua, pada saat Penggugat meminta Tergugat tandatangan kwitansi tersebut tidak ada anak Tergugat yang mendampingi, kwitansi yang disodor untuk ditandatangani tidak ada tulisan nominalnya, belakangan baru Tergugat tau kalau kwitansi tersebut adalah kwitansi untuk uang tanda jadi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

c. Bahwa terhadap pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana Pasal 4 ternyata sampai Gugatan dan jawaban ini diajukan Penggugat Rekonpensi belum dibayar semuanya, karena menurut catatan yang ada pada Tergugat baru bayar kurang lebih Rp 91.950.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), itupun dicicil sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023, dengan demikian maka jelas wanprestasi pertama yang dilakukan oleh Penggugat;

5. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat pada posita poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa proses pengiringan dan biaya pecah dibayar oleh Penggugat;

Bahwa pada awal Penggugat membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 22.000.000., (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Tergugat menyerahkan sertifikat kepada Penggugat untuk diurus pengeringan dan pemecahan sertifikat tetapi Tergugat belum tau siapa orang yang dipercayakan untuk mengurus hal tersebut. Kemudian selang beberapa waktu Tergugat menanyakan progses pengeringan dan pemecahan tersebut kepada Notaris-

Halaman 17 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PPAT Muhhamad Haryanto, S.H. barulah dijelaskan yang mengurus proses tersebut adalah Nyonya Rosita. Setelah itu anak dari Tergugat meminta kontak whatsapp untuk berkomunikasi dan menanyakan proses pemecahan dan pengeringan kepada Nyonya Rosita;

Bahwa selama proses pengeringan dan pemecahan selesai diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman (Turut Tergugat III), sertifikat a quo berada ditangan Nyonya Rosita sampai pada kesepakatan yang dihadiri oleh Nyonya Rosita pada tanggal 25 Maret 2024 gagal dipenuhi Penggugat barulah Tergugat mengambil dan atau diserahkan sertifikat tersebut oleh Nyonya Rosita pada tanggal 30 April 2024 dengan terlebih dahulu Tergugat membayar uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) untuk biaya/jasa pengurusannya Nyonya Rosita;

6. Bahwa menanggapi posita 4 dan posita 5 dalam Gugatan Penggugat secara langsung dan sadar menandakan Penggugat tidak bertikad baik, tidak jujur dan memanfaatkan Tergugat yang awam, sudah tua/tidak mudah lagi. Bahwa sejak awal Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 yang sudah dibuat dan disiapkan oleh Penggugat beserta Notaris yang ditunjuknya, membuat Perjanjian Jual Beli tidak seimbang mengatur hak dan kewajiban para pihak, bila membaca dari Perjanjian Jual Beli tersebut sama sekali tidak mengatur tentang hak penjual sementara hak pembeli (Penggugat) diatur sampai melebihi ketentuan, misalnya Pasal 7 Perjanjian Jual Beli yang dijadikan sebagai dalil pembenar merugikan Tergugat, Pasal 7 mewajibkan Tergugat/Pemilik/Penjual bersedia, berjanji dan harus serta akan membantu secara suka rela dan Cuma-Cuma (tanpa meminta biaya apapun) untuk membantu dan memberikan tandatangan yang diminta oleh Pihak Kedua/Pembeli untuk proses baliknama ke atas nama pembeli yang baru, meskipun belum lunas, sedangkan uang hasil dari penjualan dengan pihak ketiga tersebut diterima oleh Penggugat dan bukan diterima Tergugat untuk bayar uang tanda jadi dan melunasi pembayaran beli tanah tersebut, hal ini jelas-jelas merugikan Tergugat karena pembayaran tanda jadi belum lunas, oleh Penggugat sampai sekarang baru bayar kurang lebih Rp 91.950.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), itupun dicicil sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;

Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan pada posita poin 4 dan 5 karena alasan Tergugat mau menandatangani perjanjian jual beli kepada pihak ketiga (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II) karena Penggugat menjanjikan akan membayar sisa uang tanda jadi, membayar jasa ibu Rosita (pengeringan dan

Halaman 18 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah) serta akan membayar lunas sisanya, namun setelah menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut Tergugat dibohongi lagi oleh Penggugat;

7. Bahwa terkait dengan posita 4 dan posita 5 Penggugat telah mengakui kalau perbuatan Penggugat menjual dan atau menyuruh Tergugat menjual kepada pihak ketiga (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta ibu KASIYATI YULIANI tersebut adalah murni tanggungjawab Penggugat, bukan urusan dan tanggungjawab Tergugat, sehingga apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memutuskan menerima Gugatan Rekonpensi dengan membatalkan Perjanjian Jual Beli tanggal 14 September 2022 maka pihak ketiga (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta ibu KASIYATI YULIANI tidak akan dirugikan karena Penggugat telah bertanggungjawab penuh untuk hal tersebut;

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat pada posita point 6, 7, 8, dan poin 9 karena yang benar adalah :

a. Bahwa dalil sebagaimana pada poin 7 adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta yang sesungguhnya. Berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Jual Beli disepakati setelah pengiringan dan pecah sertifikat selesai akan dilakukan tandatangan Akta Jual Beli dan Pelunasan. Bahwa pada 28 November 2023 pecah sertifikat selesai oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2023 Nyonya Rosita memberi informasi melalui pesan whatsapp kepada sdri. Sri Astuti (anak Tergugat) kalau sertipikat pecah sudah jadi dan sudah ada ditangannya. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 Tergugat melalui anaknya yakni Sdri. Sri Astuti menghubungi Penggugat melalui pesan whatsapp menanyakan terkait dengan itikad baik penyelesaian pembayaran tetapi tidak pernah direspon oleh Penggugat;

b. Bahwa menindaklanjuti proses menandatangani Akta Jual Beli dan pembayaran pelunasan oleh Penggugat, Tergugat dan anaknya beberapa kali mendatangi kantor Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H., (kantor Notaris-PPAT yang ditunjuk Penggugat untuk melanjutkan proses transaksi jual beli setelah Penggugat mengalihkannya dari kantor Notaris-PPAT lin Indriyawati, S.H., M.Kn) karena Penggugat tidak pernah merespon atau menjawab panggilan dan chat whatsapp dari Tergugat sehingga Tergugat meminta kepada Notaris membantu menyelesaikan jual beli dengan Penggugat. Kemudian melalui Notaris-PPAT Muhammad Haryanto, S.H., menghubungi, memanggil semua pihak yang terkait dengan jual beli tanah obyek jual beli diantaranya adalah Penggugat, Tergugat dan anak Tergugat, Turut Tergugat I, Suami Turut Tergugat II, Nyonya Rosita, untuk bertemu di

Halaman 19 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H., pada tanggal 25 Maret 2024 untuk membahas terkait dengan proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Pada saat pertemuan tersebut Penggugat kembali berjanji dan membuat kesepakatan secara lisan juga membuat Surat Perjanjian yang dalam surat tersebut diterangkan bahwa "Penggugat akan menyelesaikan transaksi jual-beli objek a quo pada tanggal 01 april 2024, apabila Penggugat meningkari, tidak melaksanakan transaksi jual beli dan pelunasan tersebut maka pengikatan jual beli pada tanggal 14 September 2022 menjadi batal dengan segala konsekuensinya ditanggung oleh Penggugat". Surat perjanjian tersebut di buat dihadapan kantor Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H., yang ditandatangani oleh Penggugat dan disaksikan oleh Turut Tergugat I, sdri. Sri Astuti (anak Tergugat) dan Nyonya Rosita LM;

c. Bahwa dalil kalau Tergugat tidak menyerahkan sertifikat kepada Notaris-PPAT yang ditunjuk Penggugat dan Tergugat yaitu Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H. adalah hal yang tidak benar dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Sebab orang yang dimintai bantuan untuk mengurus pengeringan dan pemecahan sertipikat adalah Nyonya Rosita (sesuai posita 3 penggugat). Nyonya Rosita merupakan orang ditunjuk langsung oleh Penggugat. Nyonya Rosita juga adalah orang memegang sertipikat milik Tergugat sampai tanggal 30 April 2024 kemudian diserahkan kepada Tergugat sebab Nyonya Rosita mengetahui dan hadir pada saat pertemuan dan kesepakatan tanggal 25 Maret 2024 di kantor Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto S.H. Dalam pertemuan itu hadir para pihak diantaranya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, suami dari Turut Tergugat II, Sri Astusi (anak dari Tergugat), Nyonya Rosita, Muhhamad Haryanto, SH (Notaris-PPAT) yang dalam pertemuan itu menghasilkan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat bahwa Penggugat akan menyelesaikan kewajibannya pada tanggal 01 April 2024. Jika Penggugat tidak menyelesaikan segala kewajibannya maka pengikatan jual beli menjadi batal dengan segala akibatnya, termasuk kesepakatan menyerahkan sertifikat kepada Tergugat melalui Nyonya Rosita dengan harus terlebih dahulu Tergugat membayar biaya/jasa Nyonya Rosita sebesar Rp 32.000.000,-. Kemudian perjanjian (pernyataan) yang ditulis tangan oleh Penggugat tersebut itu dibacakan dan ditegaskan lagi maksud, tujuan dan konsekuensi oleh Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H di depan para pihak kemudian meminta staffnya menggandakan surat perjanjian tersebut untuk kemudian dibagikan kepada seluruh para pihak yang hadir pada saat itu;

Halaman 20 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sebelum sampai pada perjanjian tanggal 25 Maret 2024 yang dihadiri para pihak di kantor Notaris tersebut, Penggugat juga pernah membuat beberapa perjanjian dan/atau pernyataan diantaranya pada tanggal 23 Juli 2023 untuk melakukan pelunasan terhadap objek tanah milik Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2024, kemudian membuat perjanjian lagi pada tanggal 29 Desember 2023 yang akan melakukan pelunasan terhadap objek tanah milik Tergugat pada tanggal 05 Januari 2024, kemudian membuat perjanjian lagi pada tanggal 25 Maret 2024 yang akan melakukan pelunasan terhadap objek tanah milik Tergugat pada tanggal 01 April 2024. Sehingga apabila Penggugat berbohong menggunakan sarana surat perjanjian/pernyataan adalah hal biasa sehingga menyatakan mendapat tekanan dalam membuat perjanjian/pernyataan tanggal 25 Maret 2024 adalah alibi untuk memuluskan niat dan rencana jahat/itikad tidak baiknya;

e. Bahwa saat pertemuan tanggal 25 Maret 2024 semua pihak bersepakat yakni Penggugat, Tergugat, Notaris Muhammad Haryanto, SH, Handoko (Turut Tergugat I), Ibu Rosita (pihak yang mengurus pengeringan dan pecah), dan suami Ibu Desi Liyani (Turut Tergugat II) melalui janji yang disampaikan oleh Penggugat baik secara lisan maupun tertulis bahwa Penggugat akan menyelesaikan seluruh kewajibannya membayar lunas pada tanggal 1 April 2024 sehingga pernyataan baik lisan dan perjanjian yang dibuat mengikat semua pihak lebih-lebih kepada Penggugat, dan kesepakatan dalam forum pertemuan tanggal 25 Maret 2024 tersebut tidak bisa ditarik sepihak oleh Penggugat;

Bahwa pada tanggal 1 April 2024 jam 12.11 WIB Penggugat lagi-lagi menggunakan sarana surat pernyataan untuk memuluskan perbuatan jahat/itikad tidak baiknya dengan mengirim foto via Whatsapp surat pernyataan pembatalan atas surat perjanjian yang dibuat tanggal 25 Maret 2024 tersebut. karena tanggal 1 April 2024 adalah waktu jatuh tempoh pelunasan dan apabila tidak dibayar pelunasannya maka terhadap jual beli sebagaimana Perjanjian Jual Beli tanggal 14 September 2022 adalah batal dan Surat Perjanjian (pernyataan) tanggal 25 Maret 2024 berlaku;

9. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas posita point 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 dengan dasar bahwa Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 September 2022 telah batal dan atau telah disepakati pembatalan karena Penggugat tidak melaksanakan komitmen, janji dan kesepakatannya baik secara lisan dan tertulis pada tanggal 25 Maret 2024 untuk menyelesaikan kewajiban melunasi pembayaran pada tanggal 1 April 2024, bahwa karena perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Penggugat nyata-

Halaman 21 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dapat dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dalil-dalil jawaban Tergugat diatas maka dalil-dalil Gugatan yang selebihnya dan seterusnya sebagaimana pada posita point 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 Tergugat tegas menolak karena tidak relevan lagi untuk ditanggapi;

10. Bahwa karena seluruh dalil-dalil ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat didasari atas fakta, kejadian yang sebenarnya, berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang akan Tergugat buktikan seluruhnya pada saat agenda pembuktian, Maka sudah sepatutnya dan beralasan Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

### III. DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini, dahulu Tergugat Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi dan pokok perkara di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dalam rekonsensi ini;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonsensi berkeinginan menjual sebagian tanah miliknya dengan tujuan ingin bangun rumah karena Penggugat Rekonsensi dan anak serta cucunya belum punya rumah. Adapun tanah yang dijual adalah :

Sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04397/Tamanmartani seluas 200 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 665 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 03/12/2007 Nomor : 02481/2007 atasnama Sri Subariyah Handayani, terletak di Kalurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi DI. Yogyakarta. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik Nurwahid dan Umar Sidiq;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : tanah milik Sarbiyah dan Mardiyah;

Halaman 22 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



Selanjutnya disebut sebagai obyek jual beli atau obyek sengketa;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dikenalkan dan bertemu dengan Tergugat Rekonpensi yang berniat membeli tanah milik Penggugat Rekonpensi. Kemudian pada 14 September 2022 di tandatangani Perjanjian Jual Beli yangmana semua draf perjanjian telah disiapkan oleh Tergugat Rekonpensi dengan Notaris-PPAT lin Indriyawati, SH, M.Kn rekanan Tergugat Rekonpensi. Bahwa sebelum tandatangan Perjanjian Jual Beli Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saat menandatangani Perjanjian Jual Beli tersebut tidak terbesit sama sekali pikiran bahwa Penggugat Rekonpensi akan mengalami permasalahan yang ditakutkan dalam hidupnya;

5. Bahwa sesuai kesepakatan baik lisan maupun secara tertulis sebagaimana pada Pasal 4 Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 September 2022 sebelum perjanjian ditandatangani seharusnya Tergugat Rekonpensi membayar uang tanda jadi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun setelah sampai di Kantor Notaris-PPAT lin Indriyawati, SH, M.Kn Tergugat Rekonpensi tidak membawa uangnya sehingga tidak membayar uang tanda jadi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana isi perjanjian, namun Tergugat Rekonpensi meyakinkan, membujuk rayu Penggugat Rekonpensi menyatakan pasti membayar uang tanda jadi tersebut, Bahwa sebelum tandatangan atau sebelum masuk kantor Tergugat Rekonpensi menyampaikan (menakuti) Penggugat Rekonpensi jika nanti ditanyakan perihal uang tanda jadi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) maka Penggugat Rekonpensi harus menjawab sudah diterima. Jika Penggugat Rekonpensi tidak mengaku telah menerima uang tanda jadi tersebut maka proses jual beli dengan tandatangan perikatan jual beli dihadapan Notaris-PPAT lin Indriyawati, S.H., M.Kn batal atau tidak akan terjadi, akhirnya Penggugat Rekonpensi menurutinya. Hal yang dilakukan Tergugat Rekonpensi sejak awal sudah tidak memiliki itikad baik, tidak jujur, dan merugikan Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan Pasal 13 perikatan jual beli tersebut;

6. Bahwa terhadap pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana Pasal 4 ternyata sampai Gugatan dan jawaban ini Penggugat Rekonpensi sampaikan belum dibayar semuanya karena menurut catatan yang ada Tergugat Rekonpensi baru bayar kurang lebih Rp 91.950.000,- (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), itupun dicicil sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;

Halaman 23 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Jual Beli disepakati setelah pengeringan dan pecah sertifikat selesai akan dilakukan tandatangan Akta Jual Beli dan Pelunasan. Bahwa pada tanggal 28 November 2023 pecah sertifikat selesai oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sleman (Turut Tergugat III). Kemudian pada tanggal 08 Desember 2023 Nyonya Rosita yang ditunjuk oleh Tergugat Rekonsensi untuk mengurus pengeringan dan pecah memberi informasi melalui pesan whatsapp kepada sdri. Sri Astuti (anak Penggugat Rekonsensi) kalau sertipikat pecah sudah jadi dan sudah ada ditangannya. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2023 dan 19 Desember 2023 Penggugat Rekonsensi melalui anaknya yakni Sdri. Sri Astuti menghubungi Tergugat Rekonsensi melalui telpon dan pesan whatsapp menanyakan terkait dengan itikad baik penyelesaian pembayaran, telepon dan mengirim pesan whatsapp masuk tetapi Tergugat Rekonsensi tidak punya niat melaksanakan kewajibannya, sehingga jelas Tergugat Rekonsensi melanggar Pasal 4 Perjanjian Jual Beli tersebut, kami cuplik :

*"Sedangkan pelunasannya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) akan dibayar pada saat proses pengeringan dan pemecahan sertifikat tersebut diatas telah selesai dan telah diterbitkan sertifikat hasil pecah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman..."*;

8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bertemu, namun Tergugat Rekonsensi hanya bisa janji akan membayarnya sehingga dalam keadaan sadar, tanpa dipaksa dan terpaksa dari pihak manapun, Tergugat Rekonsensi membuat Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya isinya 5 point sebagai berikut :

- Menyatakan akan membayar pelunasan paling lambat tanggal 5 Januari 2024.
- Menyatakan karena pembayarannya terlambat maka Tergugat Rekonsensi akan memberikan kompensasi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2024;
- Apabila Tergugat Rekonsensi sampai mengingkari (pembayaran pada tanggal 5 Januari 2024) maka Tergugat Rekonsensi bersedia membatalkan seluruh proses jual beli yang telah dibuat dihadapan Notaris Bapak Muhammad Haryanto termasuk membatalkan kuasa jual yang berhubungan dengan obyek jual tersebut;

Halaman 24 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan terkait dengan pihak lain yang berhubungan dengan obyek tersebut sesuai perjanjian jual beli antara saya dengan Nona Kasiyati Yuliani dan Nyonya Desi Liyani menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonpensi dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat Rekonpensi/Ibu Sri Subariyah Handayani;
- Pernyataan (surat perjanjian/ pernyataannya) yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi buat memiliki konsekuensi hukum baik pidana maupun perdata;

9. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 yang dijanjikan Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan/perjanjian/pernyataan sebagaimana dibuatkan tanggal 29 Desember 2023 tersebut. Penggugat Rekonpensi menghubungi berkali-kali tetapi tidak disrespon, tidak punya niat untuk melaksanakan proses Akta Jual Beli dan pelunasan dan juga membayar jasa pihak ketiga Ibu Rosita yang mengurus pengeringan dan pecah sertifikat tersebut. Bahwa selain Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi juga dihubungi oleh Notaris dan Ibu Rosita berkali-kali akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak ada respon dan tidak punya niat menyelesaikan proses jual beli dan pelunasan. Bahwa keterlambatan Tergugat Rekonpensi ini maka unsur perbuatan ingkar janji (wanprestasi) telah terbukti dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi;

10. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi melanggar kesepakatan 5 Januari 2024 tersebut, Penggugat Rekonpensi melalui anaknya mencoba menghubungi, mencari keberadaan Tergugat Rekonpensi dan juga dibantu oleh Pihak Notaris dan pihak ketiga ibu Rosita yang mengurus pengeringan dan pecah tersebut agar Tergugat Rekonpensi mau bermusyawarah lagi dengan membayar pelunasan sisanya namun lagi-lagi tidak berhasil;

11. Bahwa menindaklanjuti proses menandatangani Akta Jual Beli dan pembayaran pelunasan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dan anaknya beberapa kali mendatangi kantor Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H., (kantor Notaris-PPAT yang ditunjuk Tergugat Rekonpensi untuk melanjutkan proses transaksi jual beli setelah Tergugat Rekonpensi mengalihkannya dari kantor Notaris-PPAT Iin Indriyawati, S.H., M.Kn) karena Tergugat Rekonpensi tidak pernah merespon atau menjawab panggilan dan chat whatsapp dari Penggugat Rekonpensi sehingga Penggugat Rekonpensi meminta bantuan kepada Notaris-PPAT Muhammad Haryanto menyelesaikan jual beli dengan Tergugat Rekonpensi. Kemudian melalui Notaris-PPAT Muhammad Haryanto, S.H., menghubungi, memanggil semua pihak yang terkait dengan jual beli tanah obyek jual beli diantaranya adalah Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan anak Tergugat, Turut Tergugat I

Halaman 25 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam konpensasi), Suami Turut Tergugat II (dalam konpensasi), Nyonya Rosita, untuk bertemu di kantor Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H., akhirnya terjadi pertemuan pada tanggal 25 Maret 2024 untuk membahas kelanjutan jual beli antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi serta dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Pada saat pertemuan tersebut Tergugata Rekonpensasi kembali berjanji dan membuat kesepakatan secara lisan juga membuat Surat Perjanjian yang dalam surat tersebut diterangkan bahwa "Tergugat Rekonpensasi akan menyelesaikan seluruh tanggungjawabnya memproses akta jual beli dan pelunasan pada tanggal 01 april 2024, apabila Tergugat Rekonpensasi mengingkari, tidak melaksanakan transaksi jual beli dan pelunasan tersebut maka pengikatan jual beli pada tanggal 14 September 2022 menjadi batal dengan segala konsekuensinya ditanggung oleh Tergugat Rekonpensasi sebagaimana termaktub dalam Surat Perjanjian/ pernyataan tanggal 25 Maret 2024". Surat perjanjian tersebut di buat dihadapan semua pihak yang hadir di ruangan kantor Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H., yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensasi dan disaksikan oleh Turut Tergugat I, sdri. Sri Astuti (anak Penggugat Rekonpensasi) dan Nyonya Rosita LM;

12. Bahwa saat pertemuan dan terjadi kesepakatan baik secara lisan dan tertulis tanggal 25 Maret 2024 di kantor Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto S.H, tidak hanya dihadiri oleh Penggugat Rekonpensasi, Tergugat Rekonpensasi dan anak Tergugat tetapi juga dihadairi oleh Turut Tergugat I (dalam konpensasi), Suami Turut Tergugat II (dalam konpensasi), Nyonya Rosita, dan Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H. bahwa pada saat Tergugat Rekonensi membuat Surat Perjanjian/Pernyataan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dipaksa, karena perjanjian (pernyataan) yang ditulis tangan oleh Tergugat Rekonpensasi tersebut itu dibacakan dan ditegaskan ulang maksud, tujuan dan konsekuensi oleh Notaris-PPAT Muhhamad Haryanto, S.H di depan para pihak kemudian meminta staffnya menggandakan surat perjanjian tersebut untuk kemudian dibagikan kepada seluruh para pihak yang hadir pada saat itu.

13. Bahwa saat pertemuan pada tanggal 25 Maret 2024 Tergugat Rekonpensasi menyatakan secara lisan yang didengar oleh semua pihak yaitu apabila pada tanggal 1 April 2024 mengingkari tidak melunasi maka jual beli antara dirinya dengan Penggugat Rekonpensasi batal atau dibatalkan oleh Tergugat Rekonpensasi. Bahwa selain secara lisan Tergugat Rekonpensasi juga menyatakan secara tertulis sebagaimana Surat Perjanjian (pernyataan) pada halaman 2, kami cuplik :

Halaman 26 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa saya mengingkari perjanjian ini maka saya bersedia membatalkan seluruh surat/dokumen terkait dengan obyek jual beli tersebut diantaranya berupa :*

- (1). Perikatan jual beli antara saya (Tergugat Rekonpensi) dengan Ibu Sri Subariyah Hanyani (Penggugat Rekonpensi) pada tanggal 14 September 2022 akan saya batalkan atau dibatalkan secara hukum berdasarkan pengakuan saya baik dengan kehadiran maupun tanpa kehadiran saya terkait dengan pembatalan tersebut;*
- (2). Kuasa menjual No.6 pertanggal 14 September 2022 didepan Notaris dan PPAT Muhammad Haryanto,SH maka akan saya batalkan juga atau batal secara hukum jika saya tidak menyelesaikan kewajiban saya sebagaimana mestinya sesuai pernyataan perjanjian ini baik dengan kehadiran saya maupun tanpa kehadiran saya...";*

Dengan demikian maka Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 September 2022 yang dibuat dibawah tangan dan Kuasa Menjual Nomor 6 tertanggal 14 September 2022 sah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa sebagaimana dalil yang Penggugat Rekonpensi jelaskan pada point 7, 8, 9, 10, 11 dan point 12 diatas jelas membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah pembeli yang tidak beritikad baik (buruk);

15. Bahwa saat pertemuan pada tanggal 25 Maret 2024 Tergugat Rekonpensi menyatakan secara lisan yang didengar oleh semua pihak yaitu apabila pada tanggal 1 April 2024 mengingkari tidak melunasi maka jual beli antara dirinya dengan Penggugat Rekonpensi batal atau dibatalkan serta uang tanda jadi yang telah dibayarkan menjadi hak sepenuhnya Ibu Sri Subariyah Handayani atau Penggugat Rekonpensi. Bahwa selain secara lisan Tergugat Rekonpensi juga menyatakan secara tertulis sebagaimana Surat Perjanjian (pernyataan) pada halaman 3 point 5, kami cuplik :

*"5. Bahwa terkait pembayaran yang saya sudah berikan bu Sri Subariyah Handayani menjadi hak sepenuhnya ibu Sri Subariyah Handayani karena saya tidak bisa menyelesaikan seluruh tanggung jawab saya kepada bu Sri Subariyah Handayani"*

Dengan demikian maka uang tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi menjadi hak sepenuhnya Penggugat Rekonpensi;

Halaman 27 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan konpensi point 4 dan 5 yang mana Tergugat Rekonpensi meminta kepada Penggugat Rekonpensi, mengatur atau menginisiasi penjualan dari dan atas nama hak tanah yang dibeli oleh Tergugat Rekonpensi yang belum dibayar lunas tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan nama lainnya yakni kepada Ny. KASIYATI YULIANI yang dijual menggunakan Akta Kuasa Menjual adalah menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonpensi seluruhnya dan melepaskan Penggugat Rekonpensi atas segala tanggungjawab hukum apapun. Hal ini sebagaimana Surat Perjanjian (Pernyataan) dari Tergugat Rekonpensi yaitu :

a. Surat Perjanjian (pernyataan) tertanggal 29 Desember 2023 pada point 4 (empat), kami cuplik:

*"4. Bahwa terkait dengan pihak lain yang berhubungan dengan obyek tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli antara saya dengan nona Kasiyati Yuliani dan Nyonya Desi Liyani menjadi tanggungjawab saya dan tidak ada hubungannya dengan ibu Sri Subariyah Handayani.";*

b. Surat Perjanjian (pernyataan) tertanggal 25 Maret 2024 pada point 3 (tiga), kami cuplik :

*"3. Bahwa terkait dengan pihak lain yang berhubungan dengan obyek tersebut menjadi tanggungjawab saya baik secara Perdataan maupun pidana dan melepaskan segala tanggungjawab bu Sri Subariyah Handayani dari permasalahan ini.";*

17. Bahwa saat pertemuan tanggal 25 Maret 2024 semua pihak bersepakat yakni Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi, Notaris Muhammad Haryanto, Handoko (Turut Tergugat I), Ibu Rosita (pihak yang mengurus pengeringan dan pecah), dan suami Ibu Desi Liyani (Turut Tergugat II) melalui janji yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi baik secara lisan maupun tertulis bahwa Tergugat Rekonpensi akan melunasi pada tanggal 1 April 2024;

Namun pada tanggal 1 April 2024 jam 12.11 WIB Tergugat Rekonpensi mengirim foto via Whatsapp surat pernyataan pembatalan surat perjanjian (pernyataan) yang dibuat tanggal 25 Maret 2024 tersebut tidak dapat dibatalkan, tidak mengikat lagi dan karena tanggal 1 April 2024 adalah jatuh tempoh proses jual dan pelunasan, karena Tergugat Rekonpensi tidak melakukan proses jual beli dan pelunasann maka unsur ingkar janji (wanprestasi) telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan adanya Gugatan dari Tergugat Rekonpensi a quo sehingga jelas merugikan Penggugat Rekonpensi yang awalnya dengan usia yang tidak muda lagi sudah berusaha melupakan kejadian, trauma dan perbuatan Tergugat Rekonpensi ini sekarang muncul lagi dan juga Penggugat Rekonpensi harus menanggung malu meminta tolong, meminta balas kasih kepada Pengacara yang saat ini membantu secara cuma-cuma sehingga patut dan beralasan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk meminta maaf secara tertulis melalui akta Notaris dalam waktu 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian hal - hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi adalah pembeli yang tidak beritikad baik (buruk);
4. Menyatakan Surat Perjanjian (Pernyataan) tertanggal 29 Desember 2023 dan Surat Perjanjian (Pernyataan) tertanggal 25 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi adalah sah dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 29 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum batal Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 September 2022 antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat lagi dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan secara hukum tidak sah akta Kuasa Menjual Nomor 6 tanggal 14 September 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris-PPAT Muhammad Haryanto, S.H. berkedudukan di Kabupaten Sleman tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat lagi dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan secara hukum uang tanda jadi sebesar Rp 91.950.000,- (*Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah menjadi hak penuhnya Penggugat Rekonpensi yang tidak dapat diambil kembali oleh Tergugat Rekonpensi;
8. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi bertanggungjawab penuh dan melepaskan tanggungjawab hukum baik perdata dan pidana atas diri Penggugat Rekonpensi dari pihak ketiga baik yang sedang ada maupun yang akan ada dikemudian hari sepanjang berkaitan dengan jual beli sebagian dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04397/Tamanmartani seluas 200 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 665 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 03/12/2007 Nomor : 02481/2007 atasnama Sri Subariyah Handayani;
9. Menyatakan secara hukum surat pernyataan pembatalan yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi tanggal 30 Maret 2024 yang dikirim fotonya tanggal 1 April 2024 via whatsapp adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf secara tertulis melalui akta Notaris dalam waktu 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 30 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I tidak memberikan Jawaban. Sedangkan, Turut Tergugat II telah memberikan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Turut Tergugat II berpendapat bahwa ditariknya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan ini adalah tidak relevan dan tidak tepat;
2. Mohon Majelis Hakim berkenan membebaskan Turut Tergugat II dari segala tuntutan dan kewajiban dalam perkara ini serta apabila memungkinkan berkenan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dari perkara ini;
3. Turut Tergugat II bersedia jika diperlukan oleh Majelis Hakim untuk memberikan keterangan atau penjelasan lebih lanjut;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Jawaban Turut Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan Gugatan yang diajukan Rudy wijanarko, S.H., dkk. selaku kuasa Bambang Jati Asmoro, yang beralamat di Kutu Asem RT. 01 RW. 16 No. 1 Sinduadi, Mlati, Sleman yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 310/Pdt.G/2026/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman, dengan ini kami selaku kuasa Turut Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/SKu-34.04.MP.02.02/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025 perkenankan mengajukan Jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Turut Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III.
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Prulium litis Consortium*), sebab :
  - a. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu Turut Tergugat III*) :

Halaman 31 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 10162/Tamanmartani Surat Ukur tanggal 28-11-2023 Nomor 04732/Tamanmartani/2023 luas 100 m<sup>2</sup>, diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2023 atas nama SRI SUBARIYAH HANDAYANI;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 10162/Tamanmartani tersebut kemudian alih media menjadi sertipikat elektronik NIB 13040000356710;
- Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/2025 tanggal 27-02-2025 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Ika Kartika Sari, beralih menjadi atas nama ELFIRA ANANTA SARI;

b. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai asas *Audi et alteram partem* yang menyebutkan “hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, dimana dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan harus didengar secara bersama-sama, baik argumen maupun alat bukti yang diajukan di depan persidangan, guna menegakkan kebenaran dan keadilan”, maka ELFIRA ANANTA SARI dan PPAT Ika Kartika Sari harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Turut Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III.
3. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada posita 16 yang menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik, sebab :
  - a. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016, kriteria pembeli yang bertikad baik adalah pembelian tanah yang dilakukan dihadapan PPAT. Oleh karena jual beli antara penggugat dengan Tergugat tidak dibuktikan dan/atau dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, maka penggugat tidak termasuk kriteria pembeli yang beritikad baik;
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 37 (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur “*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali*

Halaman 32 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;*

4. Bahwa Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada posita 5, 15, 16, 18 dan tuntutan Penggugat pada petitum 7, 8, 9, 11, sebab berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (*in casu Turut Tergugat III*), Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 10162/Tamanmartani yang sekarang telah alih media menjadi sertipikat elektronik NIB 13040000356710, sudah dijual serta beralih menjadi atas nama ELFIRA ANANTA SARI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/2025 tanggal 27-02-2025 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Ika Kartika Sari, sehingga SRI SUBARIYAH HANDAYANI (Tergugat I) tidak mempunyai *legal standing* untuk menandatangani akta jual beli atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 10162/Tamanmartani yang sekarang telah alih media menjadi sertipikat elektronik NIB 13040000356710;

5. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita 21 dan tuntutan Penggugat pada Petitum 12, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 7 ayat (2) huruf I menyebutkan Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hanya terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan oleh Turut Tergugat III sebagai Pejabat Pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* );

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut sebagian/seluruh haknya yang timbul karena dan/atau ada dalam Perikatan Jual Beli tertanggal 14 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat atas sebagian dari sebidang tanah Hak Milik Nomor : 04397/Tamanmartani, seluas 200 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 665 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur tanggal 03/12/2007, Nomor : 02481/2007 atas nama Sri Subariyah Handayani (Tergugat) agar dipenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada dalil Petitum Subsidiar dari sebagian/seluruh Pihak yang Bersengketa dalam Perkara a quo pada pokoknya yaitu : *Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)* juncto Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III juncto hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim atas Tanah Obyek Perkara pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026 pukul 14.00 WIB maka Majelis menilai dan berpendapat pada pokoknya bahwa surat Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena pada sebagian/seluruh Tanah Obyek Perkara dikuasai oleh Sdri. ELFIRA ANANTA SARI dimana yang bersangkutan adalah pihak yang tidak digugat oleh Penggugat dan/atau terdapat pula sebuah bangunan Rumah yang mana pihak yang menguasainya tidak pula ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam Perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, maka dapat pula Eksepsi Tergugat dan/atau Turut Tergugat III dikabulkan dan dinyatakan diterima;

**Halaman 34 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut hal selain daripada yang telah dipertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Yurisprudensi MA No. 1149 K/SIP/1975 (17 April 1975) juncto Pasal 136 HIR juncto Pasal 178 HIR juncto SEMA RI No. 10 Tahun 2020, Huruf c dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. DALAM KONVENSI;

#### DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat danatau Turut Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak [Plurium Litis Consortium];

#### DALAM POKOK PERKARA :

-. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima karena Gugatan Kurang Pihak [Niet Ontvankelijke Verklaard/NO];

### II. DALAM REKONVENSI;

-. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima [Niet Ontvankelijke Verklaard/NO];

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 35 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. **512.600,- [Lima Ratus Ribu Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah]**;

IV. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Seluruh Pihak Yang Bersengketa dalam Perkara A quo melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Sleman (SIPPN Sleman) yang telah disediakan untuk itu pada hari dan tanggal yang sama dengan Putusan dalam Perkara ini dijatuhkan danatau diucapkan oleh Majelis Hakim Perkara A quo;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 6 April 2026, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani, S.H., M.H. dan Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Desember 2025, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat, Tergugat. Turut Tergugat danatau Kuasanya.

Hakim Anggota,

TTD

Fitriani, S.H., M.H.

TTD

Nikentari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 36 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

## PERINCIAN BIAYA :

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 90.000,-   |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp. 12.600,-   |
| 4. Panggilan         | Rp. 320.000,-  |
| 5. PNBP              | Rp. 20.000,-   |
| 6. Juru Sumpah       | Rp. 20.000,-   |
| 7. Redaksi           | Rp. 10.000     |
| 8. Materai           | Rp. 10.000,- + |

**Jumlah** Rp. 512.600,-

**(Lima Ratus Ribu Dua Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).**

Halaman 37 dari 37 Put Nomor :310/Pdt.G/2025//PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)